

个人通讯的人权保护与法律道德规范

总则

根据,

《世界人权宣言》§12

“任何人都不应受到对其隐私、家庭、住宅和通信的任意干涉”、

《公民权利和政治权利国际公约》§17

“个人并不是一个必须持续向他人暴露自己状态的“通信终端””,

本准则旨在建立一套明确、合理且相互尊重的通信原则, 以保障通信自由与个人生活之间的正常平衡。

所有人应重视与他人的正常交流, 同时亦重视个人的时间、空间、隐私、休息以及既有生活安排。

即时通信工具的存在, 是为了使人与人之间更加方便地联系, 而不是使任何人永久处于可被联系、必须立即回应或随时接受打扰的状态。

确认证通信便利不应以牺牲个人生活边界为代价。

主权者

主权者指参与本准则所涉通信关系的任何独立自然人。每一主权者均对其自身的时间、注意力、通信渠道、私人生活、隐私及是否参与特定通信活动享有自主决定权, 并同时负有尊重其他主权者同等权利与边界的义务。除紧急情况或经相关主权者明确同意外, 任何一方均不得因通信关系的存在而当然取得要求另一方即时回应、持续在线、接受来电或披露个人状态的权利。



基本原则

所有人需要在所有通信活动中遵循以下原则：

尊重

双方应互相尊重对方的时间、隐私、注意力及生活安排，同时确保自己的相应权利获得尊重。

自主

任何人均有权决定何时通信、通过何种方式通信，以及何时暂时离开通信状态。

适度

通信应当以实际需要为基础，避免无意义、过量或持续性的消息轰炸。主权者没有阅读完所有消息的义务。

非即时性

发送消息不意味着对方必须立即阅读或回复。已读、未读、在线及离线状态均不构成即时回应义务。

善意原则

对于未及时回复、拒绝通话或暂时无法联系等情况，不应在没有合理依据的情况下作负面推定。

通信可用性与个人时间

3.1 非持续在线原则

微信后台常驻不代表全天候在线的通信服务。

即使设备符合处于联网状态等其他所有微信能够正常接收消息的条件，也不代表主权者正在查看消息，亦不代表主权者具备立即交流的时间或意愿。

主权者不能因未收到回应消息而实行任何形式的报复行为，也不能容忍因未回应消息而实行任何形式的报复行为。

“能够收到”不应代表“必须回应”。

任何自然人均具有学习、休息、用餐、出行、处理个人事务、与他人相处，或单纯希望暂时不使用通信工具的权利，这种权力是不容侵犯的。

3.2 延迟回复

消息可能在收到后数小时甚至更长时间后才得到回复。

通信对象不应因回复延迟而要求解释、连续催促，或将延迟回复理解为故意无视。

在没有明确约定的情况下，任何人不承担即时回复义务。

3.3 现实生活安排优先

如果主权者已经安排好的学习、休息、睡眠、出行、家庭事务、个人计划及其他现实生活事项，其优先级不因即时消息的到达而自动降低。

除真正紧急的情况外，不应要求主权者为了即时通信中断正在进行的现实活动。

四、语音及视频通话

4.1 通话许可原则

语音通话或视频通话原则上应在拨打前征得主权者同意。

推荐发送类似：

“现在方便打电话吗？”

或：

“方便接一下语音吗？”

主权者回复同意后，再进行通话。

4.2 未经授权的来电

突然来电并非被禁止，但应被视为一种较高侵入性的通信方式。在没有征得线上或线下同意的情况下，直接进行未经授权的来电被视为违反道德的行为。此外，如果因主权者没有回应未经授权的来电，来电者不得对主权者实施任何强制措施，此行为被视为侵权行为，主权者有权利向当地执法部门发送通知以维护自身权利。

若主权者未接听，不应立即连续拨打、要求说明原因，或通过其他平台同时催促。

一次未接听通常意味着：此时不方便接听。

4.3 连续来电

除紧急情况外，不应连续拨打多个电话以迫使主权者接听。

连续来电不应被作为获得即时回应的手段。

4.4 紧急情况例外

如涉及现实中的紧急事项、安全问题、重大突发事件或确实无法通过普通消息及时说明的情况，可以直接致电。

注意，致电请直接拨打电话，而不是通过微信等其他社交工具。

在非紧急情况下，请优先使用文字消息联系。

消息发送礼仪

5.1 不要求即时回复

发送消息后，请给予正常的阅读和处理时间。

“不回复”“稍后回复”以及“暂时没有回复”均属于合理通信状态。

5.2 不刷屏

在对方尚未回复时，应尽量避免短时间连续发送大量独立消息。

能够合并表达的信息，应尽量在一条或数条完整消息中说明。

5.3 不通过多平台追踪

在一个通信渠道发送消息后，不应因为对方暂未回复，又立即通过微信、iMessage、短信、电话或其他渠道重复发送同一内容。

跨平台联系不应成为突破回复边界的手段。

5.4 不以“撤回”制造压力

频繁发送—撤回—重新发送，不应成为迫使对方查看消息的方式。

5.5 不以在线状态作为回应依据

如果社交媒体存在“在线”状态监测功能，消息发送者不得依据任何在线状态、动态、朋友圈、已读状态、正在输入状态等信息，要求主权者证明自己为什么没有回复。

这些状态不能准确代表一个人的实际可用时间。

通信渠道

6.1 iMessage 为 iPhone 用户的推荐渠道

对于使用 iPhone、iPad 或其他支持 iMessage 的 Apple 设备的通信对象：

iMessage 为主权者推荐的首选个人通信渠道。

在条件允许的情况下，建议优先通过 iMessage 进行一对一通信。

其目的并非要求任何人必须使用特定平台，而是希望在 Apple 设备用户之间优先采用更加适合个人通信的渠道。

6.2 微信的主要用途

微信仍然是主权者重要的通信渠道，并可用于日常聊天、群组沟通、文件发送以及需要使用微信生态的事务。

但微信的普及程度并不意味着通过微信联系即具有更高的即时回应优先级。

6.3 渠道选择

对于不同类型的信息，应尽可能选择适当的通信方式：

普通交流： 微信或 iMessage

较长内容： 微信长消息、iMessage 或其他适合长文本的方式

需要双方同时参与的交流： 先文字确认时间，再进行语音/视频通话

紧急事项： 可直接电话联系

个人隐私与通信边界

7.1 隐私权

主权者有权决定是否公开自己的实时位置、行程、正在做什么、与谁在一起，以及当前是否方便交流。

不应因为双方熟悉，就默认这些信息属于可以随意询问、追踪或要求提供的内容。

7.2 屏幕及设备状态

不得要求主权者持续提供：

- 在线截图；
- 定位截图；
- 屏幕与电池使用情况；
- “你刚才为什么在线”的证明；
- “为什么不回复”的解释。

重申设备的显示状态不构成对个人行为的控制工具。

7.3 内容保密

未经通信双方同意，主权者不应擅自公开、转发、截图发布或传播私人聊天内容，第三方禁止以任何形式为接口要求主权者未经双方授权地公开、转发、截图发布或传播私人聊天内容。

特别是涉及个人隐私、家庭事务、学习安排以及其他非公开信息时，应当获得明确许可后再进行传播。

正常生活保障

主权者有权在通信之外正常生活。

以下行为原则上均属于正常状态，不应被视为异常：

没有带着手机。

没有查看消息。

正在学习。

正在休息。

正在睡觉。

正在出行。

正在与现实生活中的人交流。

暂时不想聊天。

看到了消息但决定稍后回复。

没有任何特殊原因，只是暂时不想使用手机。

任何人均不需要为合理地使用自己的时间而不断进行解释。

不得利用通信制造压力

主权者不接受通过即时通信制造持续心理压力的行为，包括但不限于：

“为什么不回？”

“你明明在线。”

“你看到了为什么不说话？”

“主权者已经给你发这么多条了。”

“你是不是故意不理主权者？”

“你必须现在接电话。”

一次或偶尔的询问不必被视为违规；但持续、重复、带有强迫性质的行为，不应成为正常通信的一部分。

通信的目的应当是交流，而不是监督。

尊重拒绝与暂停通信的权利

主权者有权拒绝一次通话、一场聊天或某一具体话题。

“现在不方便”“晚点再说”“今天不聊了”等表达应得到尊重。

对方也同样拥有完全相同的权利。

本准则并非赋予任何一方单方面的特殊待遇，而是确认双方都有权拥有自己的时间。

群聊规范

在群组通信中，应尽量避免：

持续刷屏；

无必要的@全体成员；

深夜发送大量非紧急内容；

将一对一矛盾带入群聊；

要求所有成员立即参与讨论；

通过反复@某个人迫使其回应；

对某一成员的发言进行无故攻击和挑衅。

群聊成员没有义务实时阅读所有信息。

紧急通信

本准则并不妨碍紧急通信。

如事项涉及现实中的安全、重大突发事件、紧急集合、重要时间节点或其他确有必要立即通知的情况，可以提高通信优先级。

但“非常想聊天”“临时无聊”“希望对方马上回复”等情况，不属于紧急事项。

通信冲突与解决

当通信习惯产生分歧时，应优先通过直接、清晰、礼貌的沟通解决，而不是通过冷处理、连续催促、讽刺或公开施压解决。

如对某项通信边界存在疑问，可以直接询问主权者。

不确定时，询问优于猜测；尊重优于施压。

违规处理原则

本准则不是法律合同，不构成对任何人的法律约束。但我们根据

《世界人权宣言》§12

“任何人都不应受到对其**隐私、家庭、住宅和通信**的任意干涉”、

《公民权利和政治权利国际公约》§17

“个人并不是一个必须持续向他人暴露自己状态的“通信终端”，

明确主权者在个人通信中的合理边界和期望。

如某一通信行为持续突破上述边界，主权者可以选择：

暂停回复；

拒接来电；

暂时关闭通知；

减少通信频率；

更换通信渠道；

在必要时限制或停止通信。

采取上述措施不应被理解为敌意行为，而是主权者维护正常生活秩序的一种方式。主权者不能因未回应消息而实行任何形式的报复行为，也不能容忍因未回应消息而实行任何形式的报复行为。

共同责任

维护良好的通信环境并非单方面责任，我们希望本条约能成为双边共识。为此

主权者应该同样承诺：

尊重他人的时间；

不要求他人即时回复；

在可能的情况下提前预约通话；

不因延迟回复而进行负面推断；

不过度发送消息；

尊重他人的隐私与拒绝；

在重要事项中尽可能提供清晰的信息。

边界不是为了让交流变少，而是为了让交流更健康、更可持续。



2026/9/12